

1518098-76.2020.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... ocorre, entre outros, nos crimes de furto.

Mesmo se isso não bastasse, o fato do produto do furto ter sido avistado em poder da ré, durante a prática do ato, inverte o ônus da prova, fazendo incidir sobre ele presunção de culpabilidade, impondo-lhe justificativa verossímil, o que não ocorre, no caso, pois, ao contrário, é confesso.

Diga-se, ainda, que o delito em questão é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518098-76.2020.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518098-76.2020.8.26.0577

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2185945/2020 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 8769287 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS,
853/20/324 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 2185945 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX AZUMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1.ALEX AZUMA, qualificado nos autos, foi denunciado, com aditamento a fls., como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontade livres, subtraiu, para si, 22 barras de chocolates, pertencentes ao estabelecimento comercial Dia Supermercado.

A denúncia foi recebida.

O réu foi citado, apresentando resposta à acusação.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvido o representante da vítima, interrogando-se, enfim, o réu.

Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação

penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a forma tentada, com redução máxima prevista em Lei, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea, compensando-se com a reincidência, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixando-se alternativamente o regime inicial aberto, reconhecendo-se, enfim, o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

2.A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade, tratando-se de infração que não deixa necessariamente vestígios, está comprovada pelos autos de fls., bem como pela prova oral.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que realmente entrou no estabelecimento comercial em questão, pegou os objetos e de lá saiu, sendo logo depois detida. Ainda, esclareceu que somente praticou tal fato para vender os objetos e comprar drogas.

A prova oral corroborou os fatos descritos na denúncia.

O representante da vítima, de maneira firme e coerente, informou que a ré entrou no estabelecimento comercial Dia Supermercado, pegou os produtos em tela, os colocou em uma sacola e saiu sem pagar, passando pela linha dos caixas. Então, já praticamente fora da loja foi abordado, sem ter sido perdido de vista, ainda na posse dos bens e finalmente detida e conduzido à Delegacia pelos milicianos.

Diante desse quadro, percebe-se que o réu praticou o crime de furto simples tentado, fato típico previsto no artigo 155, "caput", c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, em suas elementares, pois tentou subtrair para si coisa alheia móvel, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Não obstante a confissão já não mais seja a rainha das provas, no caso, é ela suficiente para sustentar a condenação, pois encontra respaldo no mais do conjunto probatório produzido à luz do contraditório, notadamente na prova oral.

O depoimento da vítima quando sério e coerente, como ocorre nos presentes autos, estando em sintonia com os demais elementos probatórios, merece fé, podendo e devendo servir de suporte para um decreto condenatório. Além disso, as palavras das vítimas são sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes. É o que ocorre, entre outros, nos crimes de furto.

Mesmo se isso não bastasse, o fato do produto do furto ter sido avistado em poder da ré, durante a prática do ato, inverte o ônus da prova, fazendo incidir sobre ele presunção de culpabilidade, impondo-lhe justificativa verossímil, o que não ocorre, no caso, pois, ao contrário, é confesso.

Diga-se, ainda, que o delito em questão é tentado, pois a ré já havia iniciado a conduta típica de subtrair ao retirar os objetos do local onde estavam guardados, não o consumando porque terceiros o impediram, ressaltando-se que não teve ele a posse mansa e pacífica da coisa, uma vez que detida pouco depois e ainda na posse dos objetos.

No mais, ao contrário do que pleiteia a defesa, o pequeno valor da coisa furtada em nada altera a tipificação da conduta, pois não é elementar do furto, caracterizado, no caso, pela simples existência do valor econômico do bem, não sendo aplicável em nosso direito o chamado princípio da insignificância, ressaltando-se, aqui, que não há falar em privilégio, tendo em vista a reincidência, que será analisada mais detidamente alhures.

Por fim, não há falar em exclusão da ilicitude pelo estado de necessidade, tendo em vista a não subsunção dos fatos à elementares do tipo permissivo, uma vez que a ré não praticou o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Destarte, demonstradas a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação.

Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código

Penal, a pena base deve ser fixada no mínimo legal.

Neste ponto, bom frisar que na segunda fase de fixação se não deve haver quaisquer aumentos ou diminuições, pois a agravante da reincidência, no caso múltipla específica, consoante certidão de fls. no apenso próprio, se compensa, mesmo assim, com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal. Prosseguindo-se, a pena deve ser reduzida em um terço, em razão da tentativa, nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, justificando-se a redução no mínimo legal em razão do "iter criminis" percorrido, pois o réu praticamente chegou a sair do estabelecimento comercial na posse dos bens, sendo detido logo depois. Essa pena, assim, deve ser tornada definitiva, na ausência de outras condições modificadoras.

Em razão das condições econômicas do réu, a unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo legal.

3. Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ALEX AZUMA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, II, do Código Penal, à pena de oito meses de reclusão e seis dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal.

Em razão da reincidência específica, não faz o réu jus aos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, não obstante a quantidade de pena aplicada, o regime inicial para cumprimento da privativa de liberdade deverá ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal, pois melhor se adequa ao caráter retributivo e preventivo da pena.

Entretanto, não obstante a reincidência, por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, ressalvando-se que o crime não é, de fato, isoladamente grave, nos termos do artigo 594, do Código de Processo Penal, faz a ré jus ao benefício de recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as providências e anotações de praxe.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA